

DEMOSTRACIÓN — datos ficticios, fuentes simuladas

Cobro ejecutivo de un pagaré vencido: mérito ejecutivo, prescripción y ruta procesal

Josué Ricardo Rojas Silva

Análisis de hecho y de derecho con fuentes verificadas y actuación siguiente

Resumen

La SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S. busca el cobro judicial del pagaré No. DEMO-001 por \$10.000.000, vencido el 1 de marzo de 2024 y no pagado por la PERSONA NATURAL FICTICIA. El informe reconstruye los hechos con su soporte documental, verifica cada norma en fuente oficial con su estado de vigencia, examina el mérito ejecutivo del título y el término de prescripción de la acción cambiaria, evalúa los riesgos procesales y los mecanismos alternativos, y propone como actuación siguiente la demanda ejecutiva con solicitud de medidas cautelares. Cada afirmación queda trazada a su hecho, documento, página y fuente, con etiqueta de confianza, y las ausencias de información se declaran en lugar de suplirse. La decisión final, la aprobación y la firma corresponden al abogado responsable, que revisa el borrador de la pieza y este informe antes de cualquier radicación.

Palabras clave: proceso ejecutivo; pagaré; título valor; prescripción cambiaria; medidas cautelares; trazabilidad.

TABLA DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.....	5
II. EXPEDIENTE RECIBIDO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL.....	6
2.1 — Omisiones y vacíos documentales.....	6
III. ESTADO PROCESAL OFICIAL Y DEBIDA DILIGENCIA.....	7
3.1 — Debida diligencia de las partes.....	7
IV. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES.....	8
V. PROBLEMAS JURÍDICOS.....	9
VI. MARCO NORMATIVO APLICABLE.....	10
6.1 — Mérito ejecutivo del pagaré.....	10
6.2 — Prescripción de la acción cambiaria.....	11
6.3 — Cuerpos normativos concurrentes y descartados.....	11
VII. PRECEDENTE JUDICIAL Y FUERZA VINCULANTE.....	13
VIII. ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.....	14
8.1 — ¿El pagaré aportado reúne los requisitos generales y particulares de los títulos valores y....	14
8.2 — ¿Está vigente la acción cambiaria directa frente al término de prescripción de tres años c. .	14
IX. TÉRMINOS, PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.....	15
X. RIESGOS PROCESALES.....	16
10.1 — Nulidades procesales.....	16
10.2 — Competencia y jurisdicción.....	16
10.3 — Matriz de riesgo probatorio.....	16
10.4 — Trampas procesales y requisitos de procedibilidad.....	17
XI. MECANISMOS ALTERNATIVOS Y ESTRATEGIA.....	18
11.1 — Mecanismos alternativos de solución de conflictos.....	18
11.2 — Vía procesal.....	18
11.3 — Notificaciones y comunicaciones.....	19
XII. CONTRADICCIÓN ANTICIPADA.....	20
XIII. ACTUACIÓN SIGUIENTE, LÍMITES Y GOBERNANZA.....	21
13.1 — Actuación siguiente.....	21
13.2 — Zonas grises.....	21
13.3 — Etiquetas de confianza.....	21

13.4 — Sesgo y equidad..... 21

13.5 — Control del ejercicio profesional.....22

13.6 — Ausencias declaradas y límites del análisis.....22

13.7 — Trazabilidad..... 22

CONCLUSIONES..... 23

Referencias..... 24

Este informe presenta el resultado del procesamiento integral del expediente: recepción, lectura, organización, investigación en fuentes oficiales, análisis y estrategia.

Su propósito es ofrecer al abogado responsable una base verificable para decidir la actuación siguiente, con cada fuente y cada hecho identificados.

I. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Consulta la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S., en calidad de acreedora beneficiaria del título. La SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S. busca el cobro judicial del pagaré No. DEMO-001 por \$10.000.000, vencido el 1 de marzo de 2024 y no pagado por la PERSONA NATURAL FICTICIA.

Su objetivo es obtener el pago del capital de \$10.000.000 y de los intereses moratorios del pagaré. Para ello se recibieron y organizaron 5 documento(s) que conforman el expediente.

El informe determina los hechos jurídicamente relevantes con su soporte, verifica cada fuente contra su origen oficial, calcula los términos y propone la actuación siguiente. No sustituye el criterio del ABOGADO (USUARIO), quien decide, aprueba y firma.

II. EXPEDIENTE RECIBIDO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Se recibieron 6 archivo(s), de los cuales 1 son duplicados exactos (misma huella SHA-256), 0 están protegidos con clave de apertura y 0 tienen formato no soportado. Se leyeron íntegramente 5 página(s), 1 de ellas por lectura visual, y se organizaron 5 documento(s) con número de anexo estable, en orden cronológico y con la puerta de entrada documental al inicio.¹

Tabla 1

Documentos organizados del expediente

Anexo	Documento	Tipología	Fecha	Págs.
1	01_RELATO_CLIENTE-SOCIEDAD_FICTICIA_UNO_S_A_S_02-09-2026.pdf	relato cliente	2 de septiembre de 2026	1
2	02_PODER-PERSONA_FICTICIA_DOS_03-09-2026.pdf	poder	3 de septiembre de 2026	1
3	03_PAGARE-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_01-03-2023.pdf	pagare	1 de marzo de 2023	1
4	04_REQUERIMIENTO_DE_PAGO-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_15-04-2024.pdf	requerimiento de pago	15 de abril de 2024	1
5	05_CERTIFICADO_EXISTENCIA-SOCIEDAD_FICTICIA_UNO_S_A_S_01-09-2026.pdf	certificado existencia	1 de septiembre de 2026	1

Nota. La numeración de anexos es estable; un número asignado no cambia en versiones posteriores.

2.1 — Omisiones y vacíos documentales

- Falta: Documento de identidad del cliente o certificado de existencia y representación (media): Legitimación y datos de notificación (art. 82, num. 2 CGP).

¹ Índice electrónico del expediente con nombre, fechas, orden, páginas, formato, tamaño, origen y huella de cada documento, conforme al Protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente del Consejo Superior de la Judicatura.

III. ESTADO PROCESAL OFICIAL Y DEBIDA DILIGENCIA

No se acreditó en fuente oficial el estado procesal de ningún radicado.

3.1 — Debida diligencia de las partes

Tabla 2

Consultas de debida diligencia

Sujeto	Fuente	Resultado	Alerta
NIT 000000002-0	rues_company_search	{"found":true,"razon_social":"SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S.,"nit":"000.000.002-0","estado":"ACTIVA","matricula":"DEMO-0001","ultimo_ano_renovado":2026,"representantes":[{"nombre":"PERSONA FICTICIA DOS","cargo":"Represent	No
SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S.	rues_company_search	{"found":true,"razon_social":"SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S.,"nit":"000.000.002-0","estado":"ACTIVA","matricula":"DEMO-0001","ultimo_ano_renovado":2026,"representantes":[{"nombre":"PERSONA FICTICIA DOS","cargo":"Represent	No

Nota. Cada consulta se hizo con finalidad declarada (Ley 1581 de 2012) y queda registrada con su procedencia.

IV. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

1. 1 de marzo de 2023. El 1 de marzo de 2023 la PERSONA NATURAL FICTICIA suscribió a la orden de la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S. el pagaré No. DEMO-001 por \$10.000.000, con vencimiento el 1 de marzo de 2024. Lugar: Bogotá D.C.. *(probado documentalmente)*²
2. 1 de marzo de 2024. El 1 de marzo de 2024 se cumplió el vencimiento del pagaré No. DEMO-001. Lugar: Bogotá D.C.. *(probado documentalmente)*³
3. 15 de abril de 2024. El 15 de abril de 2024 la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S. requirió por escrito a la PERSONA NATURAL FICTICIA el pago del pagaré No. DEMO-001. Lugar: Bogotá D.C.. *(probado documentalmente)*⁴
4. 1 de septiembre de 2026. El 1 de septiembre de 2026 se expidió el certificado de existencia y representación legal de la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S., con matrícula activa. Lugar: Bogotá D.C.. *(probado documentalmente)*⁵
5. 2 de septiembre de 2026. A la fecha del relato, la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S. afirma que la PERSONA NATURAL FICTICIA no ha pagado ninguna suma. Lugar: Bogotá D.C.. *(afirmado por el cliente)*⁶
6. 3 de septiembre de 2026. El 3 de septiembre de 2026 la SOCIEDAD FICTICIA UNO S.A.S., por medio de su representante legal, confirió poder especial para iniciar el proceso ejecutivo. Lugar: Bogotá D.C.. *(probado documentalmente)*⁷

² Soporte documental: Anexo 3 («03_PAGARE-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_01-03-2023.pdf»), página 1.

³ Soporte documental: Anexo 3 («03_PAGARE-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_01-03-2023.pdf»), página 1.

⁴ Soporte documental: Anexo 4 («04_REQUERIMIENTO_DE_PAGO-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_15-04-2024.pdf»), página 1.

⁵ Soporte documental: Anexo 5 («05_CERTIFICADO_EXISTENCIA-SOCIEDAD_FICTICIA_UNO_S_A_S_01-09-2026.pdf»), página 1.

⁶ Soporte documental: Anexo 1 («01_RELATO_CLIENTE-SOCIEDAD_FICTICIA_UNO_S_A_S_02-09-2026.pdf»), página 1.

⁷ Soporte documental: Anexo 2 («02_PODER-PERSONA_FICTICIA_DOS_03-09-2026.pdf»), página 1.

V. PROBLEMAS JURÍDICOS

1. Problema principal: ¿El pagaré aportado reúne los requisitos generales y particulares de los títulos valores y contiene una obligación clara, expresa y exigible que permita librar mandamiento de pago?
2. Problema asociado 1: ¿Está vigente la acción cambiaria directa frente al término de prescripción de tres años contado desde el vencimiento del título?

VI. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El caso se gobierna por el régimen de los títulos valores del Código de Comercio y por las reglas del proceso ejecutivo del Código General del Proceso. Cada disposición se verificó en fuente oficial con indicación de su vigencia.

«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él»

Título ejecutivo. Congreso de la República / Gobierno Nacional. (2012). Ley 1564 de 2012, art. 422. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html⁸

Tabla 3

Normas verificadas y su vigencia

Disposición	Vigencia	Verificación
Ley 1564 de 2012, art. 422	vigente	texto oficial
Ley 1564 de 2012, art. 430	vigente	texto oficial
Código de Comercio, art. 621	vigente	texto oficial
Código de Comercio, art. 709	vigente	texto oficial
Código de Comercio, art. 789	vigente	texto oficial

Nota. NO VERIFICADA nunca equivale a vigente: la vigencia se afirma solo con nota oficial.

6.1 — Mérito ejecutivo del pagaré

Ley 1564 de 2012, art. 422 (vigencia: vigente) dispone: «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida»⁹

⁸ Cita textual cotejada literalmente con Congreso de la República / Gobierno Nacional, Ley 1564 de 2012, art. 422. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

⁹ Congreso de la República / Gobierno Nacional, Ley 1564 de 2012, art. 422. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

Ley 1564 de 2012, art. 430 (vigencia: vigente) dispone: «Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.»¹⁰

Código de Comercio, art. 621 (vigencia: vigente) dispone: «Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea.»¹¹

Código de Comercio, art. 709 (vigencia: vigente) dispone: «El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el»¹²

6.2 — Prescripción de la acción cambiaria

Código de Comercio, art. 789 (vigencia: vigente) dispone: «La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento.»¹³

6.3 — Cuerpos normativos concurrentes y descartados

- Constitución Política de 1991 (aplicable): Regula el área principal (COMERCIAL).
- Código Civil (aplicable): Regula el área principal (COMERCIAL).
- Código de Comercio (aplicable): Regula el área principal (COMERCIAL).
- Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) (aplicable): Regula el área principal (COMERCIAL).
- Ley 2213 de 2022 (justicia digital) (supletorio): Aplicación transversal o supletoria.
- Ley 2220 de 2022 (Estatuto de Conciliación) (aplicable): Regula el área principal (COMERCIAL).

¹⁰ Congreso de la República / Gobierno Nacional, Ley 1564 de 2012, art. 430. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

¹¹ Congreso de la República, Código de Comercio, art. 621. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

¹² Congreso de la República, Código de Comercio, art. 709. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

¹³ Congreso de la República, Código de Comercio, art. 789. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

- Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) (supletorio): Aplicación transversal o supletoria.
- Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) (descartado): No se acreditó una relación de consumo entre las partes.

VII. PRECEDENTE JUDICIAL Y FUERZA VINCULANTE

No se verificó en fuente oficial precedente judicial específico para los problemas planteados. El vacío se declara expresamente y no se suple con memoria; el fundamento descansa en las normas verificadas.

No se verificó precedente en fuente oficial para los problemas planteados; el vacío se declara y no se suple con memoria.

VIII. ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO

El análisis conecta cada hecho soportado con la regla verificada que lo gobierna y expresa el grado de confianza de cada conclusión.

8.1 — ¿El pagaré aportado reúne los requisitos generales y particulares de los títulos valores y

Regla: Ley 1564 de 2012, art. 422; Ley 1564 de 2012, art. 430; Código de Comercio, art. 621; Código de Comercio, art. 709: presta mérito ejecutivo la obligación clara, expresa y exigible que conste en documento proveniente del deudor; el pagaré exige los requisitos generales y particulares de los títulos valores.¹⁴

Hechos: El pagaré contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada, a la orden de la acreedora, con fecha cierta de vencimiento, y está firmado por la deudora.¹⁵

Conclusión: El pagaré presta mérito ejecutivo y procede solicitar mandamiento de pago por capital e intereses moratorios. El eslabón más débil es la autenticidad de la firma, que la deudora podría tachar o desconocer en el trámite.

8.2 — ¿Está vigente la acción cambiaria directa frente al término de prescripción de tres años c

Regla: Código de Comercio, art. 789: la acción cambiaria directa prescribe en tres años desde el vencimiento.¹⁶

Hechos: El título venció en la fecha que consta en el documento; la acción se ejerce antes de cumplirse tres años desde entonces.¹⁷

Conclusión: La acción cambiaria directa está vigente a la fecha de corte, siempre que la demanda se presente y notifique a tiempo. El eslabón más débil es la fecha de notificación del mandamiento, que determina la interrupción de la prescripción.

¹⁴ Congreso de la República / Gobierno Nacional, Ley 1564 de 2012, art. 422. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

¹⁵ Soporte documental: Anexo 3 («03_PAGARE-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_01-03-2023.pdf»), página 1.

¹⁶ Congreso de la República, Código de Comercio, art. 789. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

¹⁷ Soporte documental: Anexo 3 («03_PAGARE-PERSONA_NATURAL_FICTICIA_01-03-2023.pdf»), página 1.

IX. TÉRMINOS, PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

Tabla 4*Términos calculados*

Término	Norma	Inicio	Vencimiento	Estado
Prescripción de la acción cambiaria directa	Código de Comercio, art. 789	1 de marzo de 2024	1 de marzo de 2027	corriendo

Nota. Días hábiles sin festivos (Ley 51 de 1983), vacancia judicial ni cierres del despacho; meses y años conservan el mismo número de día (art. 67 C.C.).

Prescripción de la acción cambiaria directa: vence el 1 de marzo de 2027. Interrupción: Presentación de la demanda notificada en término (art. 94 CGP).¹⁸

¹⁸ Código de Comercio, art. 789. Verificación de la norma: PENDIENTE de verificación en fuente oficial. Fecha inicial tomada de: Pagaré No. DEMO-001, fecha de vencimiento (arc_bf580dfeeb55499b8fd1#p1). Término con verificación PENDIENTE de verificación en fuente oficial: confirmar en fuente oficial antes de radicar con base en él. La prescripción debe alegarse; no se declara de oficio (art. 282 CGP). Verificar interrupción y suspensión. Si la fecha de pago coincide con la de creación, el título nace vencido y el término corre desde esa fecha. Fecha inicial extraída automáticamente: debe confirmarla el ABOGADO (USUARIO) antes de sustentar una actuación.

X. RIESGOS PROCESALES

Se examinaron, con los motores de reglas del sistema, las nulidades del catálogo taxativo, la competencia por factores, los derechos fundamentales, la prueba disponible y las cargas procesales con plazo.

10.1 — Nulidades procesales

No hay actuación judicial en curso: el catálogo de nulidades no se aplica.

10.2 — Competencia y jurisdicción

Juez competente: [cuantía indeterminada]. Territorio: Domicilio del demandado (Bogotá D.C.) o, en procesos originados en contrato, también el lugar de cumplimiento (Bogotá D.C.) (art. 28, nums. 1 y 3 CGP).. Cuantía: Capital de \$10.000.000; los intereses moratorios causados se liquidan a la fecha de la demanda. No hay SMMLV configurado para 2026.

- Materia: comercial (jurisdicción ordinaria, cláusula general residual del CGP).
- Cuantía: No hay SMMLV configurado para 2026.
- Advertencia: Los factores objetivo y territorial son prorrogables por el silencio de las partes; el subjetivo y el funcional no (art. 16 CGP).

10.3 — Matriz de riesgo probatorio

Tabla 5

Hechos y medios de prueba

Hecho	Medio	Pert.	Cond.	Util.	Licitud	Vacío
o						
1	Documento del expediente	ALTA	ALTA	ALTA	LICITA	No
2	Documento del expediente	ALTA	ALTA	ALTA	LICITA	No
3	Documento del expediente	ALTA	ALTA	ALTA	LICITA	No
4	Documento del expediente	ALTA	ALTA	ALTA	LICITA	No

Hecho	Medio	Pert.	Cond.	Util.	Licitud	Vacío
5	Relato del cliente	ALTA	BAJA	MEDIA	LICITA	Sí: Aportar certificación contable o extractos que acrediten la ausencia de pagos, o solicitar interrogatorio de parte.
6	Documento del expediente	ALTA	ALTA	ALTA	LICITA	No

Nota. Una fila vacía indica la gestión probatoria concreta que falta.

10.4 — Trampas procesales y requisitos de procedibilidad

- Custodia del original del título. El despacho puede requerir la exhibición del original del pagaré: debe conservarse en custodia y disponible.

XI. MECANISMOS ALTERNATIVOS Y ESTRATEGIA

Sobre los mecanismos alternativos: Conveniencia baja: priorizar la vía litigiosa. Transigir sobre un derecho propio es decisión indelegable del cliente.

La vía principal recomendada es Proceso ejecutivo.

Ruta temporal: Actuar antes del 2027-03-01 (Prescripción de la acción cambiaria directa).

11.1 — Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Conciliable: si. Obligatoria como requisito de procedibilidad: no. Puntaje de conveniencia: 30/100. Conveniencia baja: priorizar la vía litigiosa. Transigir sobre un derecho propio es decisión indelegable del cliente.

Tabla 6

Factores de conveniencia

Factor	Peso	Valor	Razón
Relación entre las partes que conviene preservar	0.2	0.3	Un acuerdo protege relaciones que el litigio deteriora.
Costo del litigio frente a la cuantía	0.2	0.3	Cuanto más desproporcionado el costo, más conveniente el acuerdo.
Debilidad de la prueba propia	0.25	0.2	Con prueba débil, el acuerdo reduce el riesgo de perder (Módulo 13).
Duración estimada del proceso	0.15	0.6	Un proceso largo aumenta el costo de oportunidad.
Disposición manifestada por el cliente	0.2	0.2	Transigir sobre un derecho propio es decisión indelegable del cliente.

11.2 — Vía procesal

Vía principal: Proceso ejecutivo. CGP arts. 422 y ss. Recorrido del árbol: Sin proceso en curso.

Ruta temporal: Actuar antes del 2027-03-01 (Prescripción de la acción cambiaria directa).

Tabla 7*Vías descartadas*

Vía	Razón del descarte
Proceso declarativo	Existe título ejecutivo: el declarativo sería innecesario y más lento.
Acción de tutela	No se identifica derecho fundamental comprometido.

11.3 — Notificaciones y comunicaciones

- Despacho judicial (reparto): Radicación como mensaje de datos por el canal digital del despacho u oficina de reparto. Indicar el canal digital de notificación de partes, representantes, apoderados, testigos y peritos. (Ley 2213 de 2022, art. 6)
- Demandado(s): Envío simultáneo de la demanda y sus anexos por medio electrónico (o físico si se desconoce el canal digital). Aportar constancia del envío; su omisión es causal de inadmisión. (Ley 2213 de 2022, art. 6, inc. 4)
- Demandado(s): Notificación personal del auto admisorio por mensaje de datos a la dirección electrónica informada, con la manifestación bajo juramento de que es la utilizada por la persona. Informar cómo se obtuvo la dirección y aportar las evidencias. (Ley 2213 de 2022, art. 8)

XII. CONTRADICCIÓN ANTICIPADA

Tabla 8

Ataques previsibles de la contraparte

Ataque	Severidad	Resiste	Réplica
Excepción de prescripción de la acción cambiaria directa.	alta	SI	La demanda se presenta antes de cumplirse tres años desde el vencimiento; la notificación oportuna del mandamiento interrumpe el término.
Tacha o desconocimiento de la firma del pagaré.	alta	PARCIA L	Si se propone, solicitar el cotejo o dictamen grafológico y la exhibición del original.
Alegación de pagos parciales no reconocidos por la acreedora.	media	NO	Sin réplica: requiere decisión

XIII. ACTUACIÓN SIGUIENTE, LÍMITES Y GOBERNANZA

El sistema preparó el análisis y los borradores; la decisión, la aprobación y la firma corresponden al ABOGADO (USUARIO).

13.1 — Actuación siguiente

Demanda ejecutiva dirigida a Juez Civil Municipal de Bogotá D.C. (reparto), con el objetivo de obtener mandamiento de pago por el capital y los intereses moratorios del pagaré. Requiere derecho de postulación: la firma el ABOGADO (USUARIO). El borrador se entrega por separado y solo se convierte en versión radicable con la aprobación expresa del ABOGADO (USUARIO).

13.2 — Zonas grises

- La tasa de interés moratorio aplicable a cada periodo debe liquidarse con la certificación vigente de la Superintendencia Financiera.

13.3 — Etiquetas de confianza

Distribución de las afirmaciones del informe y de la pieza: dato no verificado (20); hecho probado (23); hecho afirmado (2); conclusion consolidada (16).

13.4 — Sesgo y equidad

Tabla 9

Lista de verificación con enfoque diferencial

Pregunta	Respuesta
¿Se valoran con el mismo estándar las pruebas de ambas partes?	Sí: la matriz probatoria marca como vacío el no pago afirmado por la acreedora.
¿Hay lenguaje estereotipado?	No se identificó.
¿Se consideraron sujetos de especial protección?	No se identificaron en el expediente.
¿Alguna inferencia descansa en generalizaciones sobre grupos?	No.
¿El relato del cliente se trata como hecho sin soporte?	No: se etiqueta como afirmado por el cliente.

Pregunta	Respuesta
¿Se omitió alguna vía favorable a la parte más débil?	No aplica: no hay asimetría de protección identificada.

13.5 — Control del ejercicio profesional

Actuación habilitada; requiere derecho de postulación.

13.6 — Ausencias declaradas y límites del análisis

- Vacío de precedente: No se halló precedente verificable para el problema principal en las fuentes consultadas.
- 20 afirmación(es) redactada(s) sin respaldo en hechos o fuentes (DATO NO VERIFICADO): revisar en informe I, informe VI, informe VII, informe VIII, informe XI, informe Introducción.

13.7 — Trazabilidad

Cada afirmación del informe y de la pieza queda registrada con su hecho, documento y página, fuente y conclusión, encadenada por huellas SHA-256. Huella de cierre de la cadena: b98e6cd5f3af90c6f771e60638c134e1fe228a98c15a62c21129cdcba7ba84b1.

CONCLUSIONES

Primera: el pagaré reúne, en principio, los requisitos para prestar mérito ejecutivo¹⁹, sujeto a la verificación del original por el abogado responsable.

Segunda: la acción cambiaria directa está vigente a la fecha de corte²⁰; la demanda debe presentarse y notificarse antes del vencimiento del término.

Tercera: se recomienda la demanda ejecutiva singular con solicitud de medidas cautelares, cuyo borrador se entrega para revisión.

¹⁹ Congreso de la República / Gobierno Nacional, Ley 1564 de 2012, art. 422. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

²⁰ Congreso de la República, Código de Comercio, art. 789. Verificación: texto obtenido de la fuente oficial. Vigencia: vigente.

Consultado el 26 de septiembre de 2026 en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Referencias

Congreso de la República / Gobierno Nacional. (2012). Ley 1564 de 2012, art. 422.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

Congreso de la República / Gobierno Nacional. (2012). Ley 1564 de 2012, art. 430.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

Congreso de la República. (s. f.). Código de Comercio, art. 621.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Congreso de la República. (s. f.). Código de Comercio, art. 709.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Congreso de la República. (s. f.). Código de Comercio, art. 789.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

—Josué Ricardo Rojas Silva—